

และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ข้อ ๙ วรรคสอง ข้อ ๑๑ วรรคสอง และข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมติดังกล่าวเป็นการชี้มูลความผิดหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจชี้มูลความผิด ผู้ฟ้องคดีกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๙ วรรคสอง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของประกาศฉบับดังกล่าวได้ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในกรณีดังกล่าวมาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามประกาศ ฉบับเดียวกันตามมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุที่ได้จัดทำบันทึกและเสนอแนะความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายการนอกจากบัญชีราคามาตรฐานโดยวิธีประกาศสอบราคา โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แล้วเห็นว่าการเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงหน้าที่ในทางธุรการของงานพัสดุไม่ใช่ข้อสั่งการตามอำนาจหน้าที่ราชการในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ การเสนอความเห็นไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการวินิจฉัย สั่งการ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การเสนอความเห็น ดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ อีกทั้ง ไม่มีพยานหลักฐานใดตามสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้อย่างหนึ่งอย่างใดจากการเสนอความเห็น หรือเป็นการแสดงความเห็น ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ที่จะถือเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ



สำหรับความผิดฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา มีคำสั่งให้ข้าราชการผู้ใดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วข้าราชการผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือปฏิบัติแตกต่างจากข้อสั่งการนั้นอย่างชัดแจ้ง หนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลำภู เป็นเพียงข้อพิจารณาในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อรถไมโครบัสของเทศบาลเมือง หนองบัวลำภู โดยมีสาระสำคัญให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ มิใช่คำสั่งของผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงไม่อาจถือเป็นการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อีกทั้ง การเสนอความเห็นตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นที่ยังไม่อาจถือเป็นการความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานขัดคำสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๙ วรรคสอง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ และเมื่อ พิจารณาของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กรณีจึงไม่อาจเป็นความผิด ฐานประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศฉบับดังกล่าวเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ได้ดำเนินการไต่สวนและมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ง ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง ย่อมส่งผลเสียหายต่อการบังคับใช้ กฎหมายอย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินและประโยชน์ ของส่วนรวม จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการใช้อำนาจ ออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจอย่างไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติ ให้อภัยโทษของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๕๔/๒๕๖๗)

๕) กรณีประพฤติด้อย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟวันพี จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๒ โดยให้เป็นผู้ดูแล เงินรายได้จากการแข่งขันฯ และการจัดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ



โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเอกชน มิใช่ส่วนราชการ และได้มีการนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากแข่งขันไปซื้อกล้องวิดีโอ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ มีความประสงค์จะบริจาคกล้องวิดีโอดังกล่าวสำหรับใช้งานในหน่วยงานศาลจังหวัดภูเก็ต การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการส่วนบุคคล ในลักษณะเป็นการเอื้อเฟื้อ ดังนั้น กรณีจึงมิใช่การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการตามตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ การบริจาคครุภัณฑ์กล้องวิดีโอดังกล่าว มิใช่การบริจาคเงินให้กับทางราชการที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อตามข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ด้วยเงินบริจาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการตีความกฎหมาย Eiusdem Generis แล้วเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมิใช่การกระทำที่มีน้ำหนักแห่งพฤติการณ์สอดคล้องหรือไปในแนวทางเดียวกับการกระทำความผิดอาญา จนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก กรณีจึงมิใช่เป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม มีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ มาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗ สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเงินรายได้และรายจ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดทำบัญชีเฉพาะ และเก็บเงินสดจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟวันรพี จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๒ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่า นำเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟวันรพี จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๒ ไปซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเงินรายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ได้อนุมัติให้จัดซื้อกล้องวิดีโอดังกล่าว ต่อมา ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ได้มีหนังสือถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อบริจาคกล้องวิดีโอ ดังกล่าวสำหรับใช้งานในหน่วยงานศาล ซึ่งการบริจาดังกล่าวเป็นการบริจาคในลักษณะของครุภัณฑ์กล้องวิดีโอ มิใช่การบริจาคเงินให้กับทางราชการที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อตามข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยเงินบริจาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดวินัย



อย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๑) (๒) (๓) และ (๑๐) มาตรา ๘๓ (๓) และมาตรา ๘๕ (๔) และ (๗) ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ จึงเห็นควรมีคำสั่งให้ปลดออกจากราชการ ต่อมาเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำว่า “กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้นิยามความหมายเฉพาะเจาะจงไว้ ประกอบกับลักษณะต้องห้ามเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิของบุคคล จึงต้องตีความอย่างแคบ โดยการตีความถ้อยคำที่มีความหมายทั่วไปต่อท้ายคำเฉพาะหลายคำที่นำหน้ามาก่อนนั้น จะต้องตีความคำทั่วไปให้มีความหมายในแนวเดียวกันกับคำเฉพาะที่นำมาก่อน หมายความว่า ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถ้อยคำเฉพาะตั้งแต่สองคำขึ้นไป และมีถ้อยคำที่เป็นคำทั่วไปตามหลังคำเฉพาะ คำทั่วไปนั้นต้องมีความหมายแคบกว่าความหมายธรรมดาของคำนั้น โดยจะต้องมีความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคำเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามหลัก Ejusdem Generis ซึ่งเป็นหลักการสากลทั่วไป กล่าวคือ หลักทั่วไปของการตีความคำที่มีความหมายทั่วไปหรือคลุมเครือที่อยู่หลังคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ต้องตีความให้มีความสัมพันธ์กับคำที่มีความหมายเฉพาะที่อยู่ข้างหน้า ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบริบทแวดล้อมใกล้เคียงว่า สมควรจะตีความเช่นไร เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นฐานอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ที่บัญญัติว่า “การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” เมื่อไม่มีบทกฎหมายกำหนดนิยามที่เฉพาะเจาะจง จึงต้องมีการตีความคำว่า “กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”



เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ความในมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ก่อนหน้าคำว่า “กระทำการอื่นได้อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” มีความหมายถึง “การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก...” ดังนั้น การกระทำการอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงต้องเป็นการกระทำที่มีน้ำหนักแห่งพฤติการณ์สอดคล้องหรือไปในแนวเดียวกับการกระทำ ความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก ทั้งนี้ ตามหลัก Ejusdem Generis ดังกล่าว

ส่วนพฤติการณ์การกระทำเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เห็นว่า โดยข้อหาดังกล่าวได้กำหนดแบบแผนความประพฤติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้ข้าราชการพลเรือนไว้อย่างกว้าง ๆ มิได้ให้นิยามความหมายเฉพาะเจาะจงไว้ การกระทำอย่างไรจะเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับความผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นำเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการเข้ามาเป็นข้อกำหนดวินัย โดยจะต้องพิจารณาว่าจากการกระทำของบุคคลที่เป็นข้าราชการดังกล่าว มีการกระทำที่เข้าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ หรือไม่ กล่าวคือ (๑) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือ เสมอใสศรัทธา ในหน้าที่ราชการและวงสังคมทั่วไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตำแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ (๒) เป็นการกระทำที่สังคมรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือข้าราชการทั่วไปว่ามีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม่ ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของเวลาได้ และ (๓) เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทำ หรือเป็นการกระทำที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงว่าเป็นการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการกระทำและประสงค์ต่อผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากประธานอำนวยการจัดการแข่งขันและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟวันพี จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๒ โดยให้เป็นผู้ดูแลเงินรายได้จากการแข่งขันฯ และการจัดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเอกชน มิใช่ส่วนราชการ โดยไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตจัดสวัสดิการแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นผู้ดูแลเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว และได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากแข่งขันไปซื้อกล้องวิดีโอ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ มีความ



ประสงค์จะบริจาคกล้องวิดีโอดังกล่าวสำหรับใช้งานในหน่วยงานศาลจังหวัดภูเก็ต การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการส่วนบุคคลในลักษณะเป็นการเอื้อเพื่อ ดังนั้น กรณีจึงไม่ใช่การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการตามตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ การบริจาคครุภัณฑ์กล้องวิดีโอดังกล่าว มิใช่การบริจาคเงินให้กับทางราชการที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยเงินบริจาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการตีความกฎหมาย Eiusdem Generis แล้วเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมิใช่การกระทำที่มีน้ำหนักแห่งพฤติการณ์สอดคล้องหรือไปในแนวทางเดียวกับการทำความผิดอาญา จนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก กรณีจึงมิใช่เป็นการกระทำอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมมีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ มาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๘/๒๕๖๘)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

แม้ว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและทางอาญาได้ และมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติตามนัยมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ก็ตาม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการยกเลิกหรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง



โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ ๖ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเสียก่อน เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยสำหรับการกระทำความผิดในกรณีเรื่องเดียวกันนี้มาก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจะสามารถดำเนินการออกคำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลกรณีจึงจะถือเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือนค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ โดยยังมีได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตัดเงินเดือนค่าตอบแทนผู้ฟ้องคดีเสียก่อน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษสองครั้งสำหรับการกระทำความผิดเพียงครั้งเดียว กล่าวคือ โทษตัดเงินเดือนค่าตอบแทนหนึ่งครั้ง และโทษไล่ออกจากตำแหน่งอีกหนึ่งครั้ง อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษซ้ำสำหรับการกระทำความผิดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากหลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินัยก็ตาม นอกจากนั้น การลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา โทษทางปกครอง หรือโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วย และแม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการมีมติชี้มูลความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดองค์กร อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไป จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ และมีผลใช้บังคับแก่กรณีที่กำลังกล่าวหา ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้นกระทำความผิดวินัย แม้ว่าการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็ตาม ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒



เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งกำนันตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี กรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วในเขตตำบลที่ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในพื้นที่โครงการดังกล่าว ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันทุจริต ปลอมเอกสารการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินหรือจัดทำเอกสารดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับเงินค่าเวนคืนหรือค่ารื้อถอนหรือค่าขนย้ายมาเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนตอบแทนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง และได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ และยังเห็นว่าคำสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง เนื่องจากการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเรื่องที่มีมูลกรณีเดียวกันกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งตัดเงินเดือนตอบแทนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี จึงถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการสอบสวนใหม่หรือเป็นการสอบสวนเพิ่มเติม และการลงโทษใหม่ตามฐานความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นลักษณะของการเพิ่มโทษตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งมีผลให้โทษเดิมยกเลิกไป จึงให้จังหวัดอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แก้อำนาจคำสั่งลงโทษเป็นคำสั่งเพิ่มโทษ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหาย โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ เนื่องจากยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุด



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการมีมติชี้มูลความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดองค์กร อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไป จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติและมีผลใช้บังคับแก่กรณีที่กำลังหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้นกระทำความผิดวินัย แม้ว่าการกระทำที่กำลังหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็ตาม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันทุจริต ปลอมเอกสารการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือจัดทำเอกสารในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วอันเป็นเท็จ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

สำหรับประเด็นที่ว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อย่างไร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้อื่นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ฉะนั้น การจะให้บุคคลผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้กระทำความผิด ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องความรับผิดชอบละเมิดซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสามารถยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนเท่าใด ศาลปกครองสูงสุดย่อมมีอำนาจยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีที่มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นมูลเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขึ้นพิจารณา และวินิจฉัยว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อย่างไร

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ เป็นการสั่งลงโทษใหม่ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หาใช่เป็นกรณีการสั่งเปลี่ยนแปลงโทษตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ทำให้คำสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นอันยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายไม่ คำสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจึงมีผลบังคับอยู่ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นไล่ออกจากราชการ โดยยังมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตัดเงินค่าตอบแทนผู้ฟ้องคดีเสียก่อน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษสองครั้งสำหรับการกระทำความผิด



เพียงครั้งเดียว กล่าวคือ โทษตัดเงินค่าตอบแทนหนึ่งครั้ง และโทษไล่ออกจากตำแหน่งอีกหนึ่งครั้ง อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษซ้ำสำหรับการกระทำความผิดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากหลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินัย ก็ตาม นอกจากนั้น การลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา โทษทางปกครอง หรือโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วย และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนเป็นไล่ออกจากราชการ จะเป็นการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวก กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช ๒๕๔๗ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็มิได้มีผลเป็นการยกเลิกหรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ห้ามมิให้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีอาจปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงได้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ได้ยกมาแสดงไว้ข้างต้น โดยดำเนินการเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ ๖ การเพิกถอนคำสั่ง



ทางปกครอง เสียก่อน ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย สำหรับการกระทำความผิดในกรณีเรื่องเดียวกันนี้มาก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนเป็นโล่ออกจากราชการ โดยกำหนดให้คำสั่งเพิ่มโทษดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากราชการ ตามคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ) โดยที่ยังมิได้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทน โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าวเสียก่อนแต่อย่างใด กรณีจึงมีอาจลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่าคำสั่งที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนเป็นโล่ออกจากราชการ เป็นคำสั่งที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกระทำความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีเรื่องเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษมาแล้ว และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดี และส่วนที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด นั้น เมื่อกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินค่าตอบแทนเป็นโล่ออกจากราชการ เป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกระทำความผิดวินัยเรื่องเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษมาแล้ว อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายทั่วไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่พึงได้รับ หากไม่ถูกลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือนแล้วต่อมาถูกลงโทษซ้ำโดยโล่ออกจากราชการ การกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อกรณีนี้ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอาจแก้ไขได้โดยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยสำหรับการกระทำความผิดในกรณีเรื่องเดียวกันนี้มาก่อน ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากการตัดเงินค่าตอบแทนเป็นโล่ออกจากราชการ โดยมีได้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนเสียก่อน ก็คือ เงินค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตัดไว้จำนวน ๕๐๐ บาท และคดีนี้เห็นควรกำหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษตัดเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าวแล้วออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))



๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการคืนเงินหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีพิเศษที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยการนำเช็คเพื่อจ่ายคืนเงินหลักประกันการปล่อยตัวไปให้ผู้ต้องหาลงชื่อเพื่อรับเช็ค แต่มิได้มอบเช็คให้กับผู้ต้องหา กลับนำเช็คไปขึ้นเงินเข้าบัญชีของตนเอง และไม่ปรากฏว่าได้นำเงินไปคืนแก่ผู้ต้องหา อีกทั้งได้เรียกรับเงินจากผู้ต้องหาโดยอ้างว่าจะนำเงินไปทำบุญบริจาคแก่วัด แต่กลับไม่มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปทำบุญจริง การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของการเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๗) ประกอบกับมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสืบสวนและสอบสวนกรณีการระดมทุนคล้ายแชร์ลูกโซ่ ของบริษัท ด. โดยมีนาย ส. กรรมการผู้จัดการกับพวกรวม ๒๑ คน เป็นผู้ต้องหา ในระหว่างการสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นบริษัทดังกล่าว พบสำเนาเอกสารการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกเช็คธนาคารสั่งจ่ายนาย ส. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการจ่ายคืนเงินค่าประกันการปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อครั้งที่นาย ส. เป็นผู้ต้องหา และเช็คดังกล่าวมีการลงลายมือชื่อสลักหลังเปลี่ยนมือระหว่างนาย ส. กับผู้ฟ้องคดี เพื่อนำเงินเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ถอนเงินออกจากบัญชีวันเดียวกัน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเพื่อรอฟังผลการสอบสวน ต่อมา ผลการสอบสวนปรากฏว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากพยานหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการนำเช็คและสมุดลงบัญชีการจ่ายเงินในการออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อคืนหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวให้แก่ นาย ส. หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำสมุดลงบัญชีการจ่ายเงิน ต้นข้อเช็คและจัดทำใบสำคัญรับเงินที่แสดงว่า นาย ส. ได้รับเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มาคืนให้แก่เจ้าหน้าที่โดยสำเนาเช็คที่ธนาคารเก็บไว้ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของนาย ส. และผู้ฟ้องคดีสลักหลังไว้คนละ ๒ ตำแหน่ง โดยนาย ส. ให้ถ้อยคำยืนยันว่าได้พบกับผู้ฟ้องคดีที่ชั้นสองของอาคารรัฐประศาสนศาลากฎี (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี) ผู้ฟ้องคดีให้นาย ส. ลงลายมือชื่อในเอกสารโดยใช้สมุดปกแข็งปิดบังข้อความไว้แล้วพูดกับนาย ส. ว่า “เงินประกันเนี่ยะ เดี่ยวยังงั้นเนี่ยะ ขอเอาไปใช้นะ” โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเมื่อนาย ส. ลงลายมือชื่อเสร็จก็เดินทางกลับทันที โดยยังไม่ได้รับเช็คจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คฉบับดังกล่าวไปฝากที่ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารบี ระบุฝากเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามเช็คดังกล่าว เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นบัญชีของผู้ฟ้องคดี ต่อมาในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้ถอนเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีดังกล่าว โดยปกติตามขั้นตอนการขอรับหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องกระทำโดยผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือโดยตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะต้องดำเนินการ ณ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกถอนเงินหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวคืนแก่นาย ส. จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ นาย ส. ถึงขนาดที่ต้องไปขอรับสมุดเช็คจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกเช็ค เพื่อนำไปให้นาย ส. และนำเช็คเรียกเก็บเข้าบัญชีธนาคารของตนและเบิกถอนเงินสดออกมาให้แก่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะทำงานสอบสวนอยู่ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นพฤติการณ์อันผิดปกติวิสัยของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีของผู้ฟ้องคดีมามอบให้แก่ นาย ส. ในวันดังกล่าว ประกอบกับนาย ส. ได้ยืนยันว่ายังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ฟ้องคดีและยังประสงค์จะรับเงินคืน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อให้นาย ส. ร่วมทำบุญผ้าป่าเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยโอนฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ของผู้ฟ้องคดี แต่มิได้มีการนำเงินที่ได้รับไปบริจาคตามที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนาย ส. ไปใช้ส่วนตัว และการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการคืนเงินหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวของนาย ส. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยนำเช็คไปเรียกเก็บเข้าบัญชีตนเอง และไม่ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวให้แก่ นาย ส. อีกทั้งได้เรียกรับเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนาย ส. โดยอ้างว่าจะนำเงินไปทำบุญบริจาคแก่วัด แต่กลับไม่มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปทำบุญจริง การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของการเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) ฐานกระทำการ



อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๗) ประกอบกับมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดี มีอำนาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณีตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงรายงานผลการสอบสวนโดยเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจึงมีมติให้ไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) พิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อจะได้พิจารณาไปในแนวทางเดียวกันนั้น เห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ไต่สวนและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดทุจริตในภาครัฐหรือกระทำความผิดอาญาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้น มีวัตถุประสงค์เป็นมาตรการที่มุ่งปราบปรามข้าราชการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการตลอดจนโทษทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการใดกระทำความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อไปตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ อันเป็นการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ และมีบทกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับลงโทษแก่ข้าราชการผู้อยู่ในบังคับเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี แม้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจที่เป็นการลงโทษกรณีมีมูลทุจริตอยู่ด้วยตามนัยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ต่างกัน และไม่เป็นการใช้อำนาจที่ซ้ำซ้อนกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่างมีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการได้ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๓๒/๒๕๖๗)



คำว่า “ประโยชน์ที่มีควรได้” หมายความว่ารวมถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลที่ได้ตามต้องการ ประโยชน์จึงอาจเป็นทรัพย์สิน เงิน ทอง หรือการอื่นใดที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการให้สิทธิบางอย่าง เป็นต้น และประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่ผู้รับไม่มีสิทธิที่จะได้รับโดยชอบธรรม เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุม จากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกการจับกุมขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มความผิดฐานเล่นการพนัน ทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาไม่ต้องเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง ๖ เดือน แม้จะไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือเงินจากผู้ต้องหาทั้งสามก็ตาม แต่การที่ ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ย่อมทราบว่าการปลอมบันทึกการจับกุมถือเป็นความผิด อาญา การปลอมเอกสารบันทึกการจับกุมดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการดำรงเป็นพนักงานสอบสวน (สบ.๒) สังกัด สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ฟ้องคดีได้รับตัวผู้ต้องหาจำนวนห้าคน พร้อมทั้งของกลางและบันทึกการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจับกุม โดยต้องหว่าเสพยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย จึงได้ทำการสอบสวนเพื่อเสนอพนักงานอัยการ ครั้นสำนวนการสอบสวนคดีนี้เสนอต่อพนักงานอัยการ ปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดทำบันทึกการจับกุม ขึ้นใหม่จำนวนสามฉบับ โดยได้เพิ่มข้อกล่าวหาเล่นการพนันทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ในบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่จัดทำขึ้นใหม่ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา ๑๒ (มีนบุรี) พบข้อพิรุธในบันทึกการจับกุมจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่ง ให้พักราชการผู้ฟ้องคดี และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้สรุปสำนวนและมีความเห็น เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า หลังจากรับตัวผู้ต้องหาทั้งสามที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำบันทึกการจับกุมขึ้นใหม่แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการค้นตัวผู้ต้องหาทั้งสามโดยละเอียด และพบโพยผลพนันฟุตบอล จึงได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมมาทำบันทึกการจับกุมใหม่ แต่ไม่สามารถติดต่อกับได้และมีความจำเป็นต้องนำตัว ผู้ต้องหาทั้งสามยื่นฟ้องต่อศาลให้ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีจึงทำบันทึกการจับกุมขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งยังไม่มีพยานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดี เรียกทรัพย์สินจากผู้ต้องหาทั้งสาม แต่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควร กักยาม มีกำหนด ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๗ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดอาญาและมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์



ที่มีควรได้ตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้ต้นสังกัดดำเนินการพิจารณาโทษแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของตำรวจผู้ฟ้องคดีเห็นควรลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามผลการชี้มูลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากพยานหลักฐานปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุม ในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมรายงานผลการตรวจหาสารเสพติดให้โทษเบื้องต้นส่งต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้ลงบันทึกประจำวัน รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี และรับตัวผู้ต้องหาทั้งสาม ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสามถูกจับกุมในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมายเพียงฐานเดียว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนจึงมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เสนอสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจจัดทำบันทึกการจับกุมขึ้นใหม่ การที่ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้จัดทำบันทึกการจับกุมขึ้นใหม่ และได้เพิ่มความผิดฐานเล่นการพนันท้ายผลพบบันทึกอาทรรักษ์กันโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ถูกต้องกับบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม และผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมในบันทึกการจับกุมที่ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นเอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปลอมบันทึกการจับกุม อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์ที่มีควรได้” ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณหรือผลที่ได้ตามต้องการ ประโยชน์จึงอาจเป็นทรัพย์สิน เงิน ทอง หรือการอื่นใดที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง เป็นต้น และประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่ผู้รับไม่มีสิทธิที่จะได้รับโดยชอบธรรม หากผู้ถูกจับกุมถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมายสถานเดียว พนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องเสนอต่อศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่หากมีความผิดฐานอื่นที่มีโทษจำคุกรวมด้วยจะต้องฟ้องคดีทันที โดยผู้ต้องหาไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกการจับกุมขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่ม



ความผิดฐานเล่นการพนันท้ายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายเข้าไปด้วย และได้เสนอสำนวนต่อพนักงานอัยการ พนักงานอัยการย่อมไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ได้ คงทำได้เพียงส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสามเป็นจำเลยต่อศาล ซึ่งปรากฏว่าศาลจังหวัดมีบุรีรัมย์ได้มีคำพิพากษาจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๖,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือน เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อมีการชำระค่าปรับครบแล้ว จำเลยทั้งสามได้รับการปล่อยตัว จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือเงินจากผู้ต้องหาทั้งสามก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ย่อมทราบว่าการปลอมบันทึกการจับกุมถือเป็นความผิดอาญา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปลอมเอกสารบันทึกการจับกุมและนำเสนอต่อพนักงานอัยการ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาทั้งสามไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๗๐/๒๕๖๗)

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ส่งรายงานการไต่สวนพร้อมความเห็นไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีขณะที่ถูกชี้มูลความผิด เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกชี้มูลความผิดในเรื่องเดียวกันอยู่ด้วย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลาง และแม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่ได้ส่งรายงานการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย และไม่มีการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป โดยปรากฏเหตุที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเห็นเองหรือมีผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีปัญหาเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัย แล้วมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับแจ้งการตอบข้อหารือและผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว จึงมีหนังสือรายงานมติดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ อันถือได้ว่าสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปแล้ว ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่าเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แม้การดำเนินการของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมด แต่ก็ถือได้ว่าการดำเนินการเพื่อให้การพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.



สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เกิดข้อครหาเรื่องความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว

แม้มาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการนั้น ได้รับการขยายเวลาราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยเท่านั้น แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดหรือมีข้อห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยนั้น จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหารในขณะเดียวกันได้ ประกอบกับขณะที่พิจารณาการขยายเวลาราชการยังไม่มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงอาจมีกรณีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม เชื่อและเข้าใจว่าการขยายเวลาราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารสามารถกระทำได้ เมื่อต่อมาภายหลังมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยกเลิกการขยายเวลาราชการ และข้าราชการที่ได้รับการขยายเวลาราชการได้นำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับไประหว่างที่มีการขยายเวลาราชการมาคืนแล้ว ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาและขยายเวลาราชการดังกล่าว จึงยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร. ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. และนาย ค. ร่วมกันดำเนินการเพื่อออกคำสั่งขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปึงประมาณให้แก่ นาย ร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ. และ นาง ร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวได้รับบำเหน็จบำนาญจากการต่ออายุราชการ และได้รับเงินผลประโยชน์จากเงินสมนาคุณตำแหน่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายเวลาราชการเฉพาะกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยเท่านั้น ดังนั้น คำสั่งที่ขยายเวลาราชการของนาย ร. นาง ร. และนาย ค. เพื่อทำการสอนหรือวิจัยในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย และเป็นประธานกรรมการประเมินความเหมาะสม



การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาสมาคมมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติขยายเวลาราชการให้แก่บุคคลทั้งสาม ประกอบกับเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการขยายเวลาราชการของนาย ร. กับพวก นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกคำสั่งขยายเวลาราชการให้แก่ นาย ร. กับพวก แต่ต่อมาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับนาย ค. ได้ดำเนินการว่าจ้างนาย ร. กับพวก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและว่าจ้างทุกปีจนนาย ร. ได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์ให้กับนาย ร. กับพวก ที่เกษียณอายุราชการ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนโดยมิควรได้โดยชอบ เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหาย อันมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งรายงานและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี แต่เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องผู้มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกข่มขู่ในขณะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ผู้ที่มีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษ คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากนาย ค. ซึ่งถูกข่มขู่ความผิดในกรณีเดียวกันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ จึงถือว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลาง อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงส่งรายงานการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้พิจารณาและมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งรายงานการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ แต่ขณะนั้น นาย ค. ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกข่มขู่ความผิดในเรื่องเดียวกัน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ จึงถือว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงส่งรายงานการไต่สวนพร้อมความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป โดยไม่ได้ส่งรายงานการไต่สวนพร้อมความเห็นไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และไม่มีการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป



โดยปรากฏเหตุจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเห็นเองหรือมีผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างชัดเจนก็ตาม แต่การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ใดจะเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษนาย ร. ผู้ฟ้องคดีกับพวก จึงได้มีหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีหนังสือเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามกฎหมายและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่า ได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา และมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องได้รับการพิจารณาและมีความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า สภามหาวิทยาลัยฯ มีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดี และนาย ค. หรือไม่ และหากสภามหาวิทยาลัยฯ มีอำนาจลงโทษ ผู้มีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดี และนาย ค. ผู้บังคับบัญชาตามตำแหน่งใดจะเป็นผู้มีอำนาจลงโทษ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือหารือประเด็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นกัน จึงมีมติให้รอฟังผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน จากนั้นสภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อรายงานผลการพิจารณาและมีมติดังกล่าว จึงพอจะถือได้ว่าสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปแล้ว เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคำวินิจฉัย เรื่องเสร็จที่ ๕๐/๒๕๕๔ ว่า บุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คนปัจจุบัน แต่เมื่อมูลความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการไปนั้นได้กระทำร่วมกับนาย ค. ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คนปัจจุบัน ฉะนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คนปัจจุบันจึงไม่อาจสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และโดยที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และแม้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัยฯ จะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมด แต่ก็ถือได้ว่าการดำเนินการเพื่อให้การพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงต่อไปได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เกิดข้อครหาเรื่องความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยฯ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



ส่วนของประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้มาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการพิจารณาขยายระยะเวลาการให้แก่ นาย ร. และนาง ร. จะมีเจตนาารมณ์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ที่ได้เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณและข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปได้เกษียณอายุราชการนั้น ได้รับการขยายเวลาการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยเท่านั้นก็ตาม แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดหรือมีข้อห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยนั้น จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหารในขณะเดียวกันได้ จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันจนนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย ส. และมหาวิทยาลัย ศ. ตามคำวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๔๘ และเรื่องเสร็จที่ ๑๑๙/๒๕๔๙ ว่า ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาการจะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติให้รับราชการต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหารในขณะเดียวกันได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เป็นผู้อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน ผู้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมเพื่อขยายเวลาการให้แก่ นาย ร. และนาง ร. ต่อมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้มีคำสั่งขยายเวลาการให้แก่ นาย ร. และนาง ร. นั้น ไม่ปรากฏกรณีโต้แย้งหรือมีประเด็นปัญหาว่า ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทผู้บริหารในขณะเดียวกันได้ และยังไม่มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามคำวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๔๘ และเรื่องเสร็จที่ ๑๑๙/๒๕๔๙ ดังนั้น ในขณะที่ดำเนินการสอบสวนพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงอาจมีกรณีที่ ทำให้ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม เชื่อและเข้าใจว่า การขยายเวลาการให้แก่ นาย ร. และนาง ร. เพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารสามารถกระทำได้ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประกอบกับหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยกเลิกการขยายเวลาการให้แก่ นาย ร. และนาง ร. ซึ่ง นาย ร. และนาง ร. ได้นำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับไปในช่วงที่มีการขยายเวลาการมาคืนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อพิจารณาการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาและขยายเวลาการ ตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมขยายเวลาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาคำขอขยายเวลาการ การเสนอรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และการเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมลงมติอนุมัติขยายเวลาการให้แก่ นาย ร. และ

